

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 815/2533 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย
จำกัด

โจทก์

นาย วิสิทธิ์ ตันสัจจา

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680, มาตรา 698, มาตรา 700, มาตรา 938, มาตรา 982, มาตรา
985

โจทก์ได้เข้าอวัลตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัท.ออกให้แก่บริษัท.โดยจำเลยในฐานะกรรมการผู้จัดการของบริษัท.ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อโจทก์ว่า หากโจทก์ได้ชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินแล้ว จำเลยยอมชดใช้เงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ต่อมาเมื่อตั๋วสัญญาใช้เงินถึงกำหนดบริษัท.ขอยืดเวลาการชำระหนี้ตามตั๋วต่อบริษัท.ผู้ทรงออกไปรวม 2 ครั้ง โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้ใหม่ทั้งสองครั้ง โจทก์ได้เข้าอวัลตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งสองฉบับนั้นตามคำร้องของบริษัท.ครั้นตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับหลังสุดถึงกำหนด โจทก์ได้ชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นให้แก่บริษัท.ตามที่ได้รับการทวงถาม ดังนี้ เมื่อตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งสองฉบับที่ออกใหม่มีมูลหนี้มาจากตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับแรก และตามหนังสือสัญญาค้ำประกันที่จำเลยทำไว้ต่อโจทก์มีใจความว่า จำเลยยอมรับผิดชดใช้เงินที่โจทก์จ่ายไปในการที่โจทก์อวัลตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัท.ในวงเงินที่กำหนดหาได้ระบุวันออกตั๋วและวันถึงกำหนดใช้เงินไว้ไม่ อีกทั้งสัญญาค้ำประกันก็ระบุว่า หากโจทก์ผ่อนผันเวลาการชำระหนี้ให้แก่ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำเลยตกลงด้วยในการผ่อนผันเวลาทุกครั้งโดยโจทก์ไม่ต้องแจ้งให้

ทราบก่อน จำเลยจึงต้องรับผิดชอบต่อการที่โจทก์เข้ารับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินฉบับหลังสุดด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทวิทยุไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ขอให้โจทก์อาวัลตัวสัญญาใช้เงินฉบับหนึ่งซึ่งออกโดยบริษัทวิทยุไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อนำไปขายลดให้แก่บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด โจทก์ตกลงอนุมัติตามขอโดยจำเลยและผู้มีชื่อได้ร่วมกันทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อโจทก์ว่าหากโจทก์ได้ชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินแล้ว จำเลยยอมชดใช้เงินจำนวนที่โจทก์ได้จ่ายไปตามตัวนั้นทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี เมื่อตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวถึงกำหนดวันใช้เงิน ได้มีการต่ออายุตัวสัญญาใช้เงินออกไปอีก 2 ครั้ง โจทก์ได้อาวัลตัวให้ทั้งสองคราว เมื่อตัวสัญญาใช้เงินฉบับที่ต่ออายุครั้งที่สองถึงกำหนดใช้เงิน บริษัทวิทยุไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่ชำระเงินตามตัว และบริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด ไม่ยอมต่ออายุตัวสัญญาใช้เงินให้อีก โจทก์จึงได้ชำระเงินไปตามภาระอาวัลตัวดังกล่าว จำเลยจึงมีหน้าที่จะต้องชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์ตามหนังสือสัญญาค้ำประกัน ต่อมาบริษัทวิทยุไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ออกตัวและผู้เกี่ยวข้องได้นำเงินต้นมาผ่อนชำระให้โจทก์บางส่วนยังคงค้างชำระต้นเงิน 2,226,784.87 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 13 ต่อปี คิดถึงวันฟ้องจำเลยเป็นหนี้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,259,302.03 บาท ขอให้จำเลยชำระเงิน 2,259,302.03 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 13 ต่อปีของต้นเงิน 2,226,784.87 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยให้การว่า การที่โจทก์เข้าอาวัลตัวสัญญาใช้เงินที่ต่ออายุทั้งสองฉบับดังกล่าวนั้น จำเลยหาได้ร่วมรู้เห็นหรือตกลงด้วยแต่ประการใดไม่ เมื่อตัวสัญญาใช้เงินที่จำเลยขอ

ให้โจทก์อวัลได้ระงับลงและถูกยกเลิกแล้ว จึงไม่มีมูลหนี้ใด ๆ ที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบตามหนังสือสัญญาค้ำประกันอีกต่อไป และโจทก์ไม่ได้ชำระเงินให้แก่บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัยจำกัด จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบตามหนังสือสัญญาค้ำประกัน ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 2,259,302.03 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 13 ต่อปี ในต้นเงิน 2,226,784.87 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงซึ่งโจทก์จำเลยนำเสนอรับและมิได้โต้แย้งกันฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2522 จำเลยในฐานะกรรมการผู้จัดการของบริษัทวิทย์ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ขอให้โจทก์อวัลตัวสัญญาใช้เงินซึ่งออกโดยบริษัทดังกล่าวจำนวนเงิน 8,000,000 บาท เมื่อโจทก์ตกลงยินยอมแล้ว ในวันเดียวกันนี้เองจำเลยและนายศุภสิทธิ์ มหาคุณ ได้ร่วมกันทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อโจทก์ในการที่โจทก์เข้าอวัลตัวสัญญาใช้เงินให้ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 7 และโจทก์ก็ได้อวัลตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทวิทย์ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดออกให้แก่บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด จำนวนเงิน 8,000,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข 8 เมื่อตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวถึงกำหนดแล้วบริษัทวิทย์ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่ได้ชำระเงินตามตัวนั้นให้แก่บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด แต่ได้ออกตัวสัญญาใช้เงินให้บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัดโดยมีโจทก์เป็นผู้อวัลอีก 2 ครั้ง ตามเอกสารหมายเลข 10, 12 เมื่อตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 12 อันเป็นฉบับหลังสุดถึงกำหนดโจทก์ได้ชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินนั้นจำนวน 6,705,780.82 บาทให้แก่บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2525 ตามที่ได้รับการทวงถามจากบริษัทดังกล่าวต่อมาบริษัทวิทย์ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ชำระหนี้ให้โจทก์บางส่วนคงค้างชำระถึงวันที่ 28 กันยายน 2527 จำนวน 4,453,569.55 บาท หักจำนวนนี้นายศุภสิทธิ์ได้ชำระให้โจทก์ครึ่งหนึ่งแล้ว คงค้างต้นเงินและดอกเบี้ยตามคำขอบังคับของ

โจทก์ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบหนี้ให้แก่โจทก์ตามฟ้องหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า หนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข 7 ที่จำเลยทำไว้ต่อโจทก์เพื่อค้ำประกันในการที่โจทก์เข้ารับอวัลต์สัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 8 เมื่อตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวถูกยกเลิกไปแล้ว ความรับผิดชอบของจำเลยย่อมสิ้นสุดลงนั้น โจทก์มีนางยุพิน ตันตรธรรมกุล ซึ่งขณะเกิดเหตุเป็นพนักงานบริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด เป็นพยานเบิกความว่า ก่อนที่ตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรกเอกสารหมายเลข 8 จะถึงกำหนด จำเลยในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทวิทย์ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ขอต่ออายุตัวสัญญาใช้เงินออกไปอีก 1 ปี ตามเอกสารหมายเลข 19 กับมีนางสาวเปรมวดี เจริญศรี หัวหน้าฝ่ายการเงินของโจทก์เป็นพยานเบิกความว่า ก่อนตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรกเอกสารหมายเลข 8 และฉบับที่ 2 เอกสารหมายเลข 10 ถึงกำหนด จำเลยได้ขอให้พยานเสนอกรรมการของโจทก์ให้โจทก์เข้าอวัลต์สัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 10 และ 12 ส่วนจำเลยคงมีตัวจำเลยเบิกความกล่าวอ้างเพียงลอย ๆ ว่า จำเลยไม่เคยขอร้องให้โจทก์เข้ารับอวัลต์สัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 10 และ 12 โดยไม่ได้ปฏิเสธข้อนำสืบของโจทก์ดังกล่าวแต่อย่างใดเมื่อโจทก์มีเอกสารหมายเลข 19 ซึ่งเป็นหนังสือของบริษัทวิทย์ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ลงนามโดยจำเลยขอต่ออายุตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 8 ออกไปมาแสดงเช่นนี้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า เมื่อตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 8 ถึงกำหนดบริษัทวิทย์ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ออกตัวได้ขอยืดเวลาการชำระหนี้ตามตัวนั้นต่อบริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด ผู้ทรงออกไปรวม 2 ครั้ง โดยออกตัวสัญญาใช้เงินให้ใหม่ตามเอกสารหมายเลข 10 และ 12 ในการออกตัวสัญญาใช้เงินใหม่ทั้งสองครั้งดังกล่าว โจทก์ได้เข้าอวัลต์สัญญาใช้เงินนั้นตามคำขอร้อง ของบริษัทวิทย์ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 10, 12 มีมูลหนี้มาจากตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 8 และตามหนังสือสัญญา

คำประกันเอกสารหมาย จ.7 ข้อ 1 กับ ข้อ 2 ที่จำเลยและนายสุภสิทธิ์ร่วมกันทำไว้กับโจทก์มีใจความว่า จำเลยยอมรับผิดชอบใช้เงินที่โจทก์จ่ายไปในการที่โจทก์อวัลต์ัวสัญญาใช้เงินของบริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในวงเงิน 8,000,000 บาท เท่านั้นหาได้ระบุวันออกตัวและวันถึงกำหนดใช้เงินไว้ไม่ อีกทั้งข้อ 4 หากโจทก์ผ่อนผันเวลาการชำระหนี้ให้แก่ผู้ออกตัวสัญญาใช้เงิน (บริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) จำเลยและนายสุภสิทธิ์ตกลงด้วยในการผ่อนผันเวลาทุกครั้ง โดยโจทก์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนเช่นนี้ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบหนี้สัญญาตามคำประกันเอกสารหมาย จ.7 ต่อโจทก์ในการที่โจทก์เข้ารับอวัลต์ัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมาย จ.12 โดยต้องชำระเงินที่โจทก์ได้จ่ายไปตามตัวสัญญาดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งยังคงเหลืออยู่ตามฟ้อง"

พิพากษายืน

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-สวิน อักษรายุธ-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ